

통보 및 현지시정

1. 제 목 : 기초생활수급자 생계급여 정산·관리에 관한 사항

2. 관계기관 : ◇◇·◆◆·◎◎▼▼■ ■

3. 내 용

가. 업무개요

▼▼■ ■에서는 입소한 저소득층 기초생활수급자의 생계급여를 지방자치단체로부터 받아 수급자에게 주·부식비 등 자립 생활을 위한 비용으로 집행하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「국민기초생활 보장법」 제7조(급여의 종류) 및 제10조(생계급여를 실시 할 장소), 제19조(보장기관)에 따르면 국민기초생활 수급권자의 급여 중 생계급여는 지방자치단체에서 실시하거나 국가 또는 해당 지방자치단체가 경영하는 사회보장시설 등에 입소 또는 위탁하여 급여를 실시 할 수 있다고 정하고 있습니다.

보건복지부 「2022년 국민기초생활보장사업안내」에 따르면 수급자의 생계급여는 “보장시설수급자 1인당 월급여 지급기준”에 따라 현금으로 지급되며 사회복지시설의 장은 시설 생활에 필요한 주식비, 부식비, 취사용연료비, 의류·신발비 등으로 사용한 후 매월 전월의 생계급여 집행실적을 관할 지방자치단체의 시설담당자에게 보고하여야 합니다.

또한, 「지방자치단체 보조금 관리에 관한 법률」 제31조(지방보조금의 반환)에 따라 이미 지방보조금(생계급여)이 교부된 후 취소되었거나 이자가 발생한 경우 이를 반환하여야 하고 같은 법 제17조(지방보조사업의 실적 보고)에 따라 회계연도가 끝났을 때는 2개월 이내에 지방보조금 실적보고서를 보조사업에 든 경비의 재원별로 집행한 계산서 및 증빙자료를 첨부하여 지방자치단체의 장에게 제출하도록 정하고 있습니다.

따라서 ▼▼■□에서는 장기요양기관에 입소한 기초생활수급자를 대상으로 교부된 생계급여는 개인별로 회계 관리하고, 지정된 사용기준(주·부식비, 특별활동비, 특별위로금)에 맞게 집행한 실적을 증빙자료와 함께 첨부하여 지방자치단체장에게 매월 정산·보고하고, 회계연도 종료 후 2개월 이내에 실적보고서를 제출하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, '23년 상반기 ▼▼■□ 종합감사 시 생계급여 정산현황을 점검한 결과, ○○▼▼■□에서는 [표]와 같이 2022년 생계급여를 정산한 후 잔액 및 이자 등 137,610원을 회계연도 내에 반납하지 않은 사실이 있습니다.

또한, ◇◇·◆◆▼▼■□에서는 수급자의 생계급여를 급식 위탁용역비(1식 3,500원)를 기준으로 정산하여 관할 지방자치단체에 보고·승인된 것으로 확인되며, 이는 수급자의 경우 요양원 본인부담금 식비(1식 2,500원) 기준을 초과·수납하는 것이므로 타 입소자와의 형평성, 생계급여의 취지를 고려할 때 본인부담금 초과 금액에 대해서는 수급자에게 추가 지급(주·부식 등 생활용품)되도록 개선하여야 할 것입니다.

4. 관계기관 의견

◇◇·◆◆·○○▼▼■□에서는 감사결과를 그대로 수용하였으며, 감사결과 처분에 따른 조치를 이행하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ○○▼▼■□장은

- 2022년 미 반환금 137,610원을 감사 기간 중 반환 조치하였습니다. (현지시정)

○ ◇◇·◆◆▼▼■□장은

- 생계급여 교부 시 본인부담금 수납 후 초과 금액에 대하여 수급자에게 추가 지급(주·부식 등) 되도록 개선방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)